

주 의 요 구(부 서)

제 목 노무비 구분관리제 미준수

관 계 부 서 여수지사, 평택지사, 용인지사, 곡성지사

조 치 부 서 여수지사, 평택지사, 용인지사, 곡성지사

내 용

1. 업무 개요

2011. 12월 국토해양부(현 국토부)에서는 건설산업의 불연속성, 도급방식 등 특수성으로 인해 임금체불 사태가 빈번히 발생하는 사안에 대응하여 「건설근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제」(이하 ‘노무비 구분관리제’라 함)를 시행하였다.

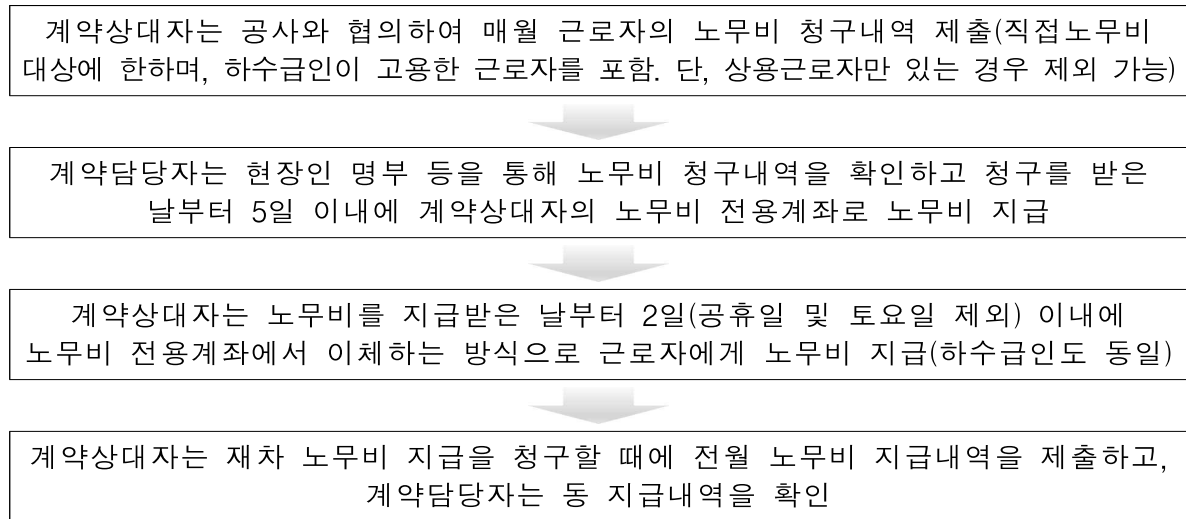
주요 내용은 (1)발주기관, 계약상대자 및 하수급인이 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여 노무비 전용계좌 등으로 별도로 지급하고[구분관리], (2)발주기관에서 근로자별 노무비 지급여부를 확인[지급확인]하는 것이다.

2. 관계규정 및 판단기준

노무비 구분관리제와 관련하여 기재부는 2012. 1. 1. 계약예규 「공사계약일반조건」을 개정하여 제43조의3¹⁾을 신설하고, 공공기관에서 노무비 구분관리제를 운영하도록 조치하였고, 공사에서도 동 조건을 그대로 운영하고 있으며, 주요 운영개요는 아래의 [그림 4]와 같다.

1) 기재부 계약예규 「공사계약일반조건」 제43조의3(노무비의 구분관리 및 지급확인) ①계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 매월 모든 근로자(직접노무비 대상에 한하며, 하수급인이 고용한 근로자를 포함)의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등)을 제출하여야 한다.

[그림 4] 노무비 구분관리제 운영 개요



한편, 석유비축처에서는 비축지사에서 시행하는 건설공사와 관련하여 2019.

7. 3. HESQ 「시설물 보수공사 절차서」를 개정하여 계약업체의 착공계 접수 시 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서’ 또는 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제 적용제외신고서’ 등을 징구하도록 하였다.²⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 일부 비축지사에서는 위의 「시설물 보수공사 절차서」 개정 이후에도 건설공사 계약 발주 시 직접노무비가 발생하는데도 [표 10]과 같이 노무비 구분관리제를 준수하지 않고 있었다.

2) 비축시설처 건설공사의 경우 별도의 시스템(노무비닷컴: www.nomubi.com)을 통해 원도급자 또는 하도급자가 매월 전체 근로자에게 노무비를 사전지급하는 방식으로 처리 중임

[표 10] 비축지사 노무비 구분관리제 미준수 현황

No.	대상부서	계약명	계약기간	비고
1	여수지사	▪ 여수지사 오페수처리동 PLC 보수공사	2019. 7. 9. ~ 9. 6.	
2		▪ 자가처리 및 악취방지시설 여재 교체공사	2019. 9. 27. ~ 11. 11.	
3		▪ 여수지사 T-103공동 삼출수펌프 및 배관교체공사	2019.10. 2. ~ 2020. 1. 29.	
4		▪ 항만시설 보안용 CCTV 설치공사	2019. 10. 4. ~ 12. 3.	
5		▪ 여수지사 추가공동 PT터널 LED등 교체공사	2019. 10. 4. ~ 12. 3.	
6	평택지사	▪ 평택지사 공정용 CCTV 교체 공사	2019. 7. 17. ~ 9. 16.	
7	용인지사 곡성지사	▪ 용인 및 곡성 휘발유탱크 VOC 처리설비(VCU) 설치공사	2019. 10. 18. ~ 2020. 3. 16.	석유비축처 발주 후 각 지사로 시행 위임

관계부서 의견 및 검토결과

여수지사, 평택지사, 용인지사, 곡성지사에서는 관련규정 및 절차서 개정사항 등을 숙지하지 못한 상황에서 노무비 구분관리제를 준수하지 못한 부분이 있으며, 향후에는 자체교육 등을 통해 유사사례가 재발되지 않도록 유의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

여수지사장, 평택지사장, 용인지사장, 곡성지사장은 계약담당자 등에 대한 자체 교육 실시 등을 통해 노무비 구분관리제가 준수될 수 있도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (주의요구(부서))